

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2263/2535

นาง ลี พ ร ม พินิจ กับพวก  
นาย วชัย ตันวิริยะเวชกุล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขั้บรณนต์ของจำเลยที่ 1 ที่เอาประกันภัยจำจนไว้กับจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างด้วยความประมาทเฉี่ยวชนกับรณนต์โดยสารเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขทั่วไปในกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 1.8 ระบุว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่นำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขั้บรณนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขั้บรณนต์ และกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13.6 ระบุว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดชอบเกิดจากการขั้บขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขั้บรณนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกิน 180 วันหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขั้บรณนต์ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ แต่กรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.14 มีข้อความว่าข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้อำนาจเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางบริษัทจะไม่ยกเอาความสมบูรณ์แห่งกรรมธรรม์หรือเงื่อนไขทั่วไปเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบ ดังนั้นจำเลยที่ 2 จะยกเอาเงื่อนไขทั่วไปข้อ 1.8 และการยกเว้นความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.13.6 มาต่อสู้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมิได้ร่วมกันเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบอย่างเจ้าหนี้ร่วม แต่ละคนต่างเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความเสียหายที่ตนได้รับเท่านั้น แม้จะอาศัยมูลละเมิดเดียวกัน คดีสำหรับโจทก์ คนใดจะอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่จึงต้องแยกพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์คนนั้น ๆ เรียกร้อง โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 9 เรียกร้องให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่ตนเป็นจำนวนคนละไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีสำหรับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 9 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์เทรลเลอร์สีบล็อหมายเลข ทะเบียน 80-1191 ตาก ขณะเกิดเหตุมีนายแสงไม่ทราบนามสกุล เป็นลูกจ้างผู้ขับใน การที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เทรลเลอร์ไว้จาก จำเลยที่ 1 ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ต่อ ความบาดเจ็บหรือมรณะไม่เกิน 50,000 บาทต่อหนึ่งคน โจทก์ที่ 11 ขับรถยนต์ โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0672 ราชบุรี บรรทุกคนโดยสารเต็มคันรถ เมื่อถึงที่ เกิดเหตุ นายแสง ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์เทรลเลอร์ด้วยความประมาท ชนกับรถยนต์โดยสารเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4, ที่ 9, ที่ 10 ซึ่งเป็นผู้ โดยสารและโจทก์ที่ 11 ผู้ขับรถยนต์โดยสารได้รับบาดเจ็บ เด็กหญิงน้ำเย็น ฝาแฝด มบุตรโจทก์ที่ 5 เด็กหญิงศิริพร คำผา มบุตรโจทก์ที่ 6 นายด้อยลำเพา สามีโจทก์ที่ 7 และนางฉาบ ศรีทอง มารดาโจทก์ที่ 8 ซึ่งเป็นผู้โดยสารถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บขาข้างขวาขาด ไม่สามารถทำนาได้ ทำให้ขาดรายได้ปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 50,000 บาท และค่าเสียหายแก่จิตใจเพราะขาด เป็นเงิน 20,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 70,000 บาท โจทก์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บสลับไป 2

วัน และหัวไหล่ตั้งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง 3 สัปดาห์ และขณะนี้ยังทำงาน  
หนักไม่ได้คิดค่าเสียหายเป็นเงิน 40,000 บาท โจทก์ที่ 3 ได้รับบาดเจ็บไหล่ปลาร้าซ้าย  
หักรักษาอยู่ 4 เดือน แต่ยังไม่หายไม่เป็นปกติ และทำงานหนักไม่ได้ตลอดชีวิต คิดค่า  
เสียหายเป็นเงิน 50,000 บาท โจทก์ที่ 4 ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา หัวเข่าหลุดรักษาตัว  
ที่โรงพยาบาล 1 สัปดาห์ และหัวเข่ายังไม่เข้าที่ เดินไม่ถนัดทำงานหนักไม่ได้ตลอด  
ชีวิต ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 50,000 บาท โจทก์ที่ 5 เป็นมารดาผู้ใช้อำนาจ  
ปกครองของเด็กหญิงน้ำเย็นต้องเสียค่าปลงศพ 15,000 บาท ต้องขาดรายได้จากค่า  
อุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 60,000 บาท รวมค่าเสีย  
หายเป็นเงิน 75,000 บาท โจทก์ที่ 6 เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงศิริ  
พร ต้องเสียค่าปลงศพ 10,000 บาท และขอคิดค่าเสียหายแก่จิตใจเป็นเงิน 20,000  
บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท โจทก์ที่ 7 เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ของนายต้อยต้องเสียค่าปลงศพ 20,000 บาท ต้องขาดรายได้อุปการะปีละ 10,000 บาท  
เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 50,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 70,000 บาท โจทก์ที่ 8  
เป็นบุตรนางฉาบต้องเสียค่าทำศพ 15,000 บาท ต้องขาดรายได้อุปการะเดือนละ 1,000  
บาท เป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 60,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 75,000 บาท โจทก์  
ที่ 9 ได้รับบาดเจ็บสะโพกหลุดและเคลื่อนจากเดิมทำให้เดินไม่ถนัด ทำให้ร่างกาย  
พิการคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท โจทก์ที่ 10 ได้รับบาดเจ็บขาขวาหัก รักษา  
หายแล้วแต่ขาทั้งสองข้างสูงไม่เท่ากัน เดินไม่ถนัดคิดค่าเสียหายแก่ร่างกายและ  
จิตใจเป็นเงิน 40,000 บาท โจทก์ที่ 11 มีอาชีพรับจ้างขับรถได้รับบาดเจ็บขาหักทั้ง  
สองข้าง ยังเดินได้ไม่ดีไม่สามารถขับรถยนต์ได้ตลอดชีวิต คิดค่าเสียหายเป็นเวลา 3  
ปี เป็นเงิน 129,600 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้ง 11 คน  
เป็นเงินรวม 659,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง  
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะโจทก์ที่ 11 ขับรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน 10-0672 ราชบุรี ด้วยความประมาทจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ผิดเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยคือจำเลยที่ 1 ไม่ได้นำหลักฐานมาแสดง ต่อจำเลยที่ 2 เพื่อพิสูจน์ว่านายแสงเป็นผู้ขับรถยนต์ในขณะที่เกิดเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ขอให้งดฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 70,000 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 25,000 บาท ให้โจทก์ที่ 5 จำนวน 70,000 บาท ให้โจทก์ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 7 จำนวน 60,000 บาท ให้โจทก์ที่ 8 จำนวน 70,000 บาท ให้โจทก์ที่ 9 จำนวน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 10 จำนวน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 11 จำนวน 72,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 เมษายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคน โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดคนละ 22,727.27 บาท จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า นายแสงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และขับรถยนต์เทอร์เลอร์หมายเลขทะเบียน 80-1191 ดาก ของจำเลยที่ 1 ไปใน การที่จ้างด้วยความประมาทเฉี่ยวชนกับรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0672 ราชบุรี เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 9 ที่ 10 และที่ 11 ได้รับ อันตรายและอันตรายสาหัส เด็กหญิงน้ำเย็น ใฝ่ล้อม เด็กหญิงศิริพร คำผา นายด้อย ลำพา และนางฉาบ ศรีทอง ถึงแก่ความตายโจทก์ที่ 1 ที่ 5 และที่ 8 ได้รับความเสียหายเป็นเงินคนละ 70,000 บาท โจทก์ที่ 6 และที่ 10 ได้รับความเสียหายเป็นเงิน คนละ 30,000 บาท โจทก์ที่ 7 และที่ 11 ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 60,000 บาท และ 72,000 บาท ตามลำดับ...

วิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขทั่วไป ข้อ 1.8 ในกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 ที่ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่นำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัท เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขับรถ และกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13.6 ก็ระบุว่า การประกันภัยตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ซึ่งเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบความบาดเจ็บหรือมรณะ ความรับผิดชอบผู้โดยสารและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกิน 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถในเวลาเกิดอุบัติเหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่ออีกทั้งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า กรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.14 มีข้อความว่า "ข้อสัญญาพิเศษ ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางบริษัทจะไม่ยกเอาความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อ 2.13 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วแต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามกรมธรรม์นี้ต่อผู้เอาประกันภัยเพราะกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัททันที" ดังนั้น จำเลยที่ 2 จะยกเอาเงื่อนไขทั่วไปข้อ 1.8 และการยกเว้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.13.6 มาต่อสู้ข้อเท็จจริงที่สืบเฝ้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรกก่อนเป็นเงิน 1,000 บาท หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต้องนำเงินส่วนนี้หักออกจากค่าเสียหายที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเสียก่อนนั้นเห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินส่วนนี้ให้

โจทก์คนหนึ่งคนใดไปแล้ว จำเลยที่ 2 ก็ไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าวต่อโจทก์ทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น

ส่วนเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 9 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลกำหนดสูงเกินไป ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 9 ไม่ควรเกินคนละ 5,000 บาท และค่าเสียหายของโจทก์ที่ 4 ไม่ควรเกิน 3,000 บาท ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสิบเอ็ดมิได้ร่วมกันเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบอย่างเจ้าหนี้รวม แต่ละคนต่างเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่ตนได้รับเท่านั้น แม้จะอาศัยมูลละเมิดเดียวกัน คดีสำหรับโจทก์คนใดจะอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่นั้น ต้องแยกพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์คนนั้น ๆ เรียกร้อง ปรากฏว่าโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 9 เรียกร้องให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่ตนเป็นจำนวนคนละไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีสำหรับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 9 จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ